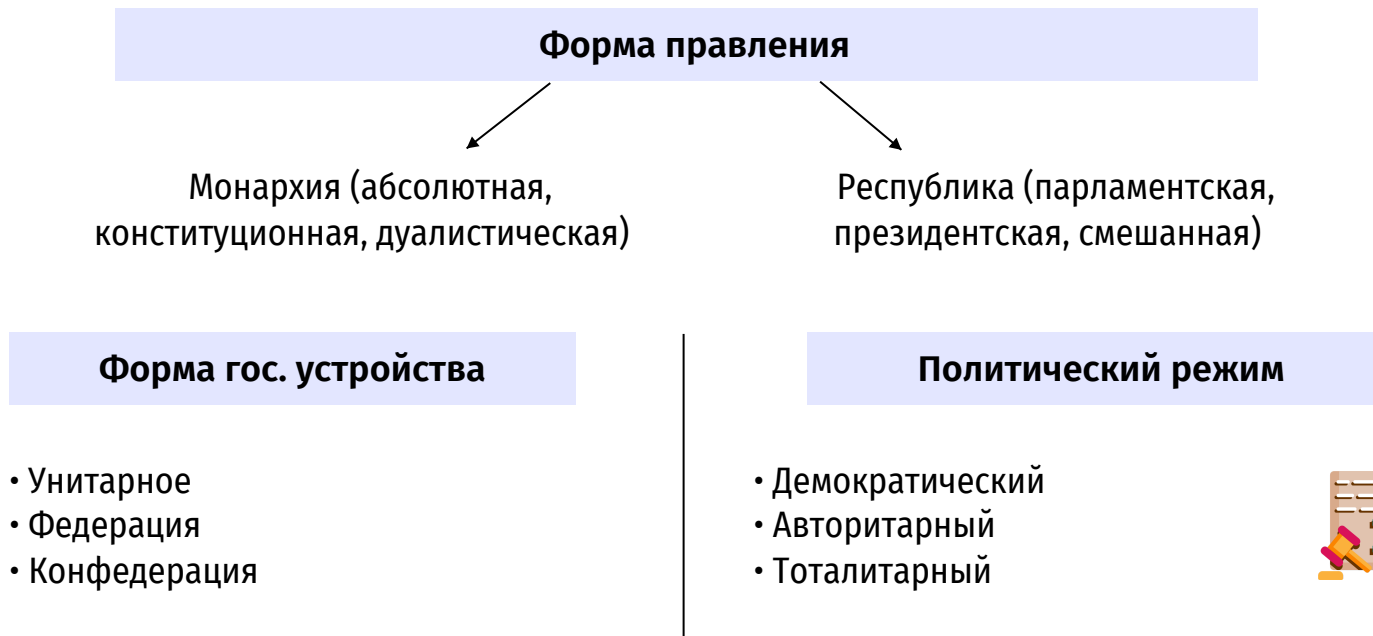


Занятие 32. Форма государства. Форма правления.

Форма государства – совокупность его внешних характеристик, определяющих способ организации и устройства государства.



Форма правления – способ организации высших органов власти в том или ином государстве и порядок их образования



	Монархия	Республика
Способ передачи власти	По наследству	Избирается населением
Срок полномочий	Пожизненный	Определенный срок
Возможности отрешения / ответственность	Монарх не несет юридической ответственности за свои деяния	Ответственность в случаях, предусмотренных законом
Источник власти / субъект власти	Единоличный правитель	Глава государства и коллегиальные органы

Монархия – это форма правления, при которой верховная власть в стране сосредоточена у единоличного главы государства и передается по наследству.

Виды монархий

- **Абсолютная монархия**

- Власть монарха не ограничена другим органами или законами.

- **Дуалистическая монархия**

- Законодательная власть – парламент (при участии монарха)
- Исполнительная власть – монарх



- **Парламентская (конституционная) монархия**

- Законодательная власть – парламент
- Исполнительная власть – формируется парламентом
- Монарх – формальный глава

Теократическая монархия — глава государства является одновременно главой церкви.

Республика – форма правления, при которой верховная власть осуществляется выборными органами, избираемыми населением на определенный срок.

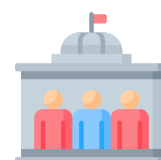
Виды республик

- **Президентская республика**

- президент избирается всенародно
- правительство формирует и возглавляет президент (отсутствует пост премьер-министра)
- правительство ответственно перед президентом
- президент не может распустить парламент

- **Парламентская республика:**

- президент избирается парламентом
- правительство формирует парламент
- правительство ответственно перед парламентом
- президент может распустить парламент в экстренных случаях



- **Смешанная республика:**

- президент избирается всенародно
- правительство формируется президентом при участии парламента правительство несет ответственность и перед президентом, и перед парламентом.
- президент имеет право роспуска парламента
- существует пост премьер-министра

Практика

В государстве Z регулярно на альтернативной основе проходят выборы в законодательное собрание. Какие признаки позволят сделать вывод о том, что государство Z - парламентская республика?

- 1) Парламент принимает законы.
- 2) Полномочия президента ограничены законом.
- 3) Правительство ответственно перед парламентом.
- 4) Главой государства является президент.
- 5) Президент избирается законодательным собранием.
- 6) Правительство формируется партией, победившей на парламентских выборах.

Глава государства Z является верховным главнокомандующим вооружёнными силами государства. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что форма правления государства Z - монархия?

- 1) Глава государства получает власть по наследству.
- 2) Наиболее знатные люди входят в число советников главы государства.
- 3) Законы принимает избранный гражданами парламент.
- 4) Государство состоит из нескольких административно-территориальных единиц.
- 5) Глава государства пользуется своей властью пожизненно.
- 6) При вступлении в должность глава государства приносит присягу.

В государстве Z регулярно на альтернативной основе проходят выборы в законодательное собрание. Какие признаки позволят сделать вывод о том, что государство Z - парламентская республика?

- 1) Президент избирается законодательным собранием.
- 2) Правительство формируется партией, победившей на выборах в законодательное собрание.
- 3) Полномочия президента ограничены законом.
- 4) Правительство ответственно перед законодательным собранием.
- 5) Главой государства является президент.
- 6) Законодательное собрание разрабатывает и принимает законы.

Установите соответствие между признаками и формами правления: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИЗНАКИ

- А) глава государства одновременно является главой исполнительной власти
- Б) правительство формирует лидер партии, победившей на выборах в законодательное собрание
- В) глава государства избирается всенародным голосованием
- Г) правительство ответственно перед парламентом

ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ

- 1) президентская республика
- 2) парламентская республика

Практика

Выберите верные суждения о формах государственного правления.

- 1) Характер распределения полномочий между центром и регионами определяет форму государственного правления.
- 2) Все современные демократические государства имеют республиканскую форму правления.
- 3) Монархическое правление предполагает передачу власти по наследству.
- 4) При республиканской форме правления - в отличие от монархической - высшие органы власти избираются населением.
- 5) В условиях республики пребывание на высших выборных постах ограничено определенным сроком.

Конституция провозглашает государство Z федеративной парламентарной монархией. Какие из приведённых признаков характеризуют форму государственного правления в государстве Z?

- 1) Органы власти всех регионов государства формируются местным населением по результатам ободных выборов.
- 2) Глава государства получает власть в порядке наследования.
- 3) Регионы имеют собственное законодательство, не противоречащее федеральной Конституции и федеральным законам.
- 4) Исполнительная власть принадлежит правительству, которое формируется парламентом и назначается монархом.
- 5) Никакой акт монарха не может иметь силы, если он не утверждён министром, который несёт за него ответственность.
- 6) В государстве соблюдаются гражданские и политические права.

Государство Z до принятия новой конституции было президентской республикой, а после её принятия стало парламентской республикой. Однако пост президента был сохранён. Кто будет возглавлять исполнительную власть в Z? Какие полномочия сохранятся у президента Z? (Укажите любое одно полномочие.) Перед кем будет ответственно правительство?

Назовите три признака президентской республики, отличающих ее от парламентской республики.